

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1130/2538

นายวอ จุลละโพธิ์

โจทก์

นายสังเวียน ชิดชอบ

จำเลย

นายมนต์ชัย สุขแสงทิพย์ ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริง ผู้พิพากษาที่โจทก์ขอให้รับรองไม่รับรองให้ฎีกาของโจทก์ทั้งหมดเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ส่วนที่อ้างว่าเป็นข้อกฎหมายจะต้องโต้เถียงข้อเท็จจริงก่อน เป็นปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกาของโจทก์ คืบค้ำขึ้นศาลทั้งหมดในชั้นฎีกา ให้โจทก์ไป โจทก์เห็นว่า ฎีกาที่ว่า จำเลยไม่ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ตามกฎหมาย เพราะจำเลยจะยกอายุ การครอบครองที่ดินพิพาทต่อเนื่องจากนางสาวรายผู้ครอบครองที่ดินเดิมในระหว่างที่นางสาวรายมอบที่ดินพิพาทให้จำเลยเข้าทำประโยชน์แทนการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ที่นางสาวราย กู้ยืมจากจำเลยขึ้นตัดสินคดีโจทก์เจ้าของที่ดินพิพาทไม่ได้ นั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้อง แล้วหรือไม่ โจทก์ฟ้องว่าจำเลยบุกรุกเข้าไปตัดต้นไม้และนำรถไถ มาไถที่ดินของโจทก์เนื้อที่ประมาณ 3 งานเศษ ขอให้ศาลพิพากษา ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาท และให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์

ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 155) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 161)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าแม้ข้อฎีกาของโจทก์ที่ว่า จำเลย ไม่ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ตามกฎหมาย เพราะจำเลยจะยกอายุการครอบครองที่ดินพิพาทต่อเนื่องจาก นางสาวรายผู้ครอบครองที่ดินเดิมในระหว่างที่นางสาวราย มอบที่ดินพิพาทให้จำเลยเข้าทำประโยชน์แทนการชำระดอกเบี้ย เงินกู้ที่นางสาวรายกู้ยืมจากจำเลยขึ้นดัดสิทธิโจทก์เจ้าของที่ดินพิพาทไม่ได้ จะเป็นฎีกาข้อกฎหมายก็ตาม แต่ข้อกฎหมายดังกล่าวย่อมต้องอาศัยข้อเท็จจริงเพื่อการวินิจฉัยการเถียงข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่ยุติและต้องห้ามฎีกาเพื่อ สู่การวินิจฉัยข้อกฎหมายตามฎีกาของโจทก์ จึงมีผลอย่างเดียวกับ การฎีกาในข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่งศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าแม้ข้อฎีกาของโจทก์ที่ว่า จำเลย ไม่ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ตามกฎหมาย เพราะจำเลยจะยกอายุการครอบครองที่ดินพิพาทต่อเนื่องจาก นางสาวรายผู้ครอบครองที่ดินเดิมในระหว่างที่นางสาวราย มอบที่ดินพิพาทให้จำเลยเข้าทำประโยชน์แทนการชำระดอกเบี้ย เงินกู้ที่นางสาวรายกู้ยืมจากจำเลยขึ้นดัดสิทธิโจทก์เจ้าของที่ดินพิพาทไม่ได้ จะเป็นฎีกาข้อกฎหมายก็ตาม แต่ข้อกฎหมายดังกล่าวย่อมต้องอาศัยข้อเท็จจริงเพื่อการวินิจฉัยการเถียงข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่ยุติและต้องห้ามฎีกาเพื่อ สู่การวินิจฉัยข้อกฎหมายตามฎีกาของโจทก์ จึงมีผลอย่างเดียวกับ การฎีกาในข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามฎีกาตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่งที่ศาลชั้นต้นไม่รับ
ฎีกาของโจทก์นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สุรินทร์ นาควิเชียร-นาม ยิ้มแย้ม-เจริญ หัตถกรรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>